

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3781/2537

นาย อุด มเดช บุญยรักษ์
นาย สุรัตน์ ศรีสุขชัย ยา
นาย สม ชาย งาม อุซาวรรณ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

เมื่อตามคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ทราบการฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อใด ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องเกินกำหนด 8 วัน นับแต่ทราบพฤติการณ์แห่งการฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองหรือไม่ศาลชั้นต้นชอบที่จะทำการไต่สวนเสียก่อน ที่ศาลชั้นต้นด่วนยกคำร้องของผู้ร้องโดยไม่ได้ทำการไต่สวนเสียก่อนจึงเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมโดยจำเลยยอมรื้อถอนบ้านตามฟ้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ต่อมาจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดีแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าว และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปิดประกาศให้จำเลยและบริวารทราบว่า จะทำการรื้อถอน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า บ้านเลขที่ 153/3, 153/12, และ 153/15 ซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินของโจทก์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง ผู้ร้องเป็นผู้เช่าที่ดินจากโจทก์จึงมิใช่บริวารจำเลย และที่ดินตามฟ้องถูกเวนคืนให้กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลย คำพิพากษตามยอมจึงเป็นกระบวนการ
พิจารณาที่ผิดระเบียบ ขอให้ศาลชั้นต้นสั่งยกเลิกการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องเกินกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ผู้ร้องอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับ
คดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติการบังคับคดีโดยผู้ร้องมิได้ยื่นคำร้อง
ภายใน 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 296 วรรคสอง นั้นศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำร้องของผู้ร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้อง
ทราบเหตุการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายเมื่อใด ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องเกิน
กำหนด 8 วัน นับแต่ทราบพฤติการณ์แห่งการฝ่าฝืนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง หรือไม่ซึ่งศาลชั้นต้นชอบที่จะทำการ
ไต่สวนเสียก่อน ที่ศาลชั้นต้นด่วนยกคำร้องของผู้ร้องโดยมิได้ทำการไต่สวนเสียก่อน
นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และคำสั่งของศาลชั้นต้นให้ศาลชั้น
ต้นไต่สวนคำร้องของผู้ร้องแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ